

(14607)

294

2.P. 4084

01/30 7

බස්නාහිර පලාතේ කොළඹ දී පැවැත්වෙන පළාත්බද

බොරලාස්ගමුව නගර සභාවේ මහාධිකරණයේ දී ය.

30 JAN 2026

[Signature]

[Signature]

ක. ස. රණ

දි. 2 ජනවාරි

නඩු අංකය : HCWA/02/2026

[Handwritten signature]
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්/පාලනාධිපති

නිමේදන සහ සහකාර ප්‍රතිරෝධීන්,
පාලනාධිපති ලෙසින් සලකා බැලීමට
නිමේදන පාලනාධිපති ලෙසින්
ලොග් වී ඇති බවට.

[Signature]

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී
ජනරජයේ අණවුකුම ව්‍යවස්ථාවේ
154ග වගන්තියේ ප්‍රතිපාදන සමග
කියවිය යුතු වර්ෂ 1990 අංක 19 දරන
පලාත්බද මහාධිකරණ (විශේෂ
විධිවිධාන) පනතේ 07 වන වගන්තිය
ප්‍රකාරව කරනු ලබන රීට් ඉල්ලීමක දී වූ
කාරණාවේ දී ය.

දූවගේ කළණි හසන්තිකා අල්විස්
අංක 19, උද්‍යාන විදිය, වෛද්‍ය
පාර, දෙහිවල

පෙත්සම්කරු

- පිළිව -

01. සභාපති
නගර සභාව
බොරලාස්ගමුව.
02. ලේකම් හා සභාවේ බලතල,
කාර්යය, කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක
කිරීමේ නිලධාරී
නගර සභාව
බොරලාස්ගමුව.
03. නගර සභාව
බොරලාස්ගමුව.
04. නිහාල් සමරවික්‍රම
අංක 2/2, මුණමල්ගහවත්ත
පාර, ගංගාරාම පාර, වේරහැර,
බොරලාස්ගමුව.
05. නීතිපතිතුමා
නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව
කොළඹ 12

වගඋත්තරකරුවන්

TRUE COPY
[Signature]
NILUKA S. PATHIRAGE LL B
Attorney-at-Law, Notary Public &
Commissioner for Oaths
No.14, Alothiyawa Road,
Nugegoda.

වර්ෂ 2026 ක් වූ ජනවාරි මස 13 වන දින දීය.

කොළඹදී පැවැත්වෙන බස්නාහිර පලාතේ පලාත්බද මහාධිකරණ විනිසුරුතුමන්ලා වෙතය.

ඉහත නම් සඳහන් පෙත්සම්කාරිය සිය නීතිඥ නිලූකා එස්. පතිරගේ මහත්මිය මගින් පෙනී සිටිමින් සිය පෙත්සමෙන් පහත පරිදි ප්‍රකාශ කර සිටී.

01. පෙත්සම්කාරිය ඉහත ශීර්ෂයේ සඳහන් ලිපිනයේ පදිංචි වී සිටින අතර මෙහි 1 වන සහ 2 වන වගදත්තරකරුවන් පිළිවෙලින් 3 වන වගදත්තරකාර බොරලැස්ගමුව නගර සභාවේ සභාපති සහ ලේකම් හා සභාවේ බලතල, කාර්යය, කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරී වන බව පෙත්සම්කාරිය ප්‍රකාශ කර සිටී.

02. මෙම නඩුවේ 4 වන වගදත්තරකරු බොරලැස්ගමුව නගර සභාව විසින් නාගරික පාලනය සිදු කරනු ලබන මූණමල්ගහවත්ත පාර, ගංගාරාම පාර, අංක 2/2 යන ශීර්ෂයේ සඳහන් ලිපිනයේ පදිංචිව සිටින අයකු වන බවත් පෙත්සම්කාරිය ප්‍රකාශ කර සිටී.

03. මෙම නඩුවේ 5 වන වගදත්තරකරු මෙම නඩුවේ සියළු කාරණා කටයුතු වෙනුවෙන් 1, 2 සහ 3 වගදත්තරකරුවන් වෙනුවෙන් රජය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමේ නෛතික අවශ්‍යතාවය හේතුවෙන් පාර්ශවයක් කර ඇති බවත් කිසිදු සහනයක් එකී වගදත්තරකරුගෙන් ඉල්ලා ඉල්ලා නොසිටින බවත් පෙත්සම්කාරිය ප්‍රකාශ කර සිටී.

04. පෙත්සම්කාරිය විසින් වර්ෂ 2018 දී පමණ මිලදී ගන්නා ලද පර්චස් 20.73 ක් පමණ වන හිස් ඉඩමක් අංක 546/47, මූණමල්ගහවත්ත පාර, ගංගාරාම පාර, වේරහැර, බොරලැස්ගමුව යන ස්ථානයේ පිහිටා ඇති බව පෙත්සම්කාරිය ප්‍රකාශ කර සිටී.

එකී අංක 24 සහ 2018.03.27 දරන පී.කේ.වයි.එස්. පීරිස් ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස් විසින් ලියා සහතික කරන ලද විකුණුම්කර ඔප්පුවේ සත්‍ය පිටපතක් පෙ.01 ලෙස ලකුණු කර මෙම පෙත්සමේ කොටසක් ලෙස අයැද සිටී.

05. පෙත්සම්කාරිය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ,

- (i) ඉහත කී පෙත්සම්කාරිය මිලදී ගත් ඉඩමට යාම ඒම සඳහා ඇති මූණමල්ගහවත්ත පාර නැමැති පළල අඩි 10ක් පමණ වන පාර බොරලැස්ගමුව නගර සභාවට අයත් පාරක් වන බවත් එය බොරලැස්ගමුව නගර සභාව විසින් වර්ෂ 2013.11.08 දිනැති ගැසට් පත්‍රයක් මගින් පවරාගෙන ඇති බවත්

- (ii) එකී මූණමල්ගහවත්ත පාර 4 වන වගලත්තරකරු ඇතුළු තවත් ගම්වාසීන් ද භාවිතා කරන බවත් බොරලැස්ගමුව නගර සභාව විසින් ගල් අතුරා සංවර්ධනය කර එම සභාව විසින් නඩත්තු කරන මං මාවතක් බවත්
- (iii) ඉහත කී පෙත්සම්කාරිය විසින් මිලදී ගෙන භුක්ති විදින ඉඩම මුල් අවස්ථාවේදී බලයලත් මිනින්දෝරු කේ. මහිලාමනි විසින් මැන සාදන ලද අංක 1488 සහ 1992.01.03 පිඹුරේ ලොට් A වශයෙනුත් පසුව බලයලත් මිනින්දෝරු බී.එස්. අලහකෝන් විසින් මැන සාදන ලද අංක 2026 සහ 2003.01.28 දිනැති පිඹුරේ ලොට් A¹ වශයෙනුත් වර්ථමානයේ එකී මිනින්දෝරු තැන විසින්ම මැන සාදන ලද අංක 9744^A දරන පිඹුරේ ලොට් A^{1B} වශයෙනුත් පිළිබිඹු වන බවත්
- (iv) එකී 9744^A පිඹුර බොරලැස්ගමුව නගර සභාව මගින් අනුමත කිරීමේදී එකී පිඹුරේ ලොට් A^{1A} දරන පර්චස් 0.44 ක කොටසක් මූණමල්ගහවත්ත පාර, පළල් කිරීම සඳහා නගර සභාවේ නියමය මත අත් හරිනු ලැබ ඇති බවත් ය.

මූණමල්ගහවත්ත නැමැති මංමාවත බොරලැස්ගමුව නගර සභාවට පවරා ගත් අංක 1836 සහ 2013.11.08 දිනැති ගැසට් පත්‍රයේ සහතික කරන ලද මුල් පිටුව පෙ. 02 ලෙසත් බොරලැස්ගමුව නගර සභාවේ අදාළ පවරා ගැනීම දැක්වෙන ගැසට් පත්‍රයේ සහතික කළ පිටු අංක 2275 සහ 2285 හි අදාළ කොටස් පෙ.02(අ) සහ පෙ.02(ආ) ලෙසත් පෙත්සම්කාරියගේ ඉඩම දැක්වෙන අදාළ අංක 2026 දරන පිඹුරේ සත්‍ය පිටපතක් පෙ.03 ලෙසත් වර්ථමාන පිඹුර වන 9744^A දරන පිඹුරේ සත්‍ය පිටපතක් පෙ.04 ලෙසත් ලකුණු කර මෙම පෙත්සමේ කොටසක් ලෙස අයැද සිටී.

06. ඉහත කී පෙ.02(ආ) වශයෙන් ලකුණු කරන ලද ගැසට් පත්‍රයේ අංක 423 වශයෙන් සඳහන් අයිතමය යටතේ, පාරේ නම මූණමල්ගහවත්ත පාර වශයෙන් ද ආරම්භ වන ස්ථානය පන්සල පෙදෙස වශයෙන් ද අවසන් වන ස්ථානය වර්පනම් අංක 2/2/A ලෙස ද සහ පාරේ දිග හා පළල ද ඇතුළත්ව ඇති බවත් ඒ අනුව අදාළ පාරේ කෙළවර දක්වා එකී පවරා ගැනීම සිදු කර ඇති බවත් පෙත්සම්කාරිය ප්‍රකාශ කර සිටී.
07. එසේම එකී පිටුවේ අනිකුත් අයිතමයන් මගින් ප්‍රදේශයේ ගංගාරාම පාර, පන්සල පෙදෙස සහ ගංගාරාම පාරේ අතුරු මාර්ග සියල්ලක්ම පාහේ නගර සභාව වෙත පවරා ගෙන ඇති බව ද මේ දක්වා විරෝධතා ඉදිරිපත්ව නොමැති බව ද පෙත්සම්කාරිය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටී.

08. කරුණු එසේ නිවැරදි වර්ෂ 2019 දී පමණ මූණමල්ගහවත්ත පාර ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමේ දී ගල් අතුරා ඉතිරි වූ කොටසේ වතුර පෙත්සම්කාරියගේ ඉඩමෙන් බැස යාමට අවශ්‍ය බව පවසා මෙම නඩුවේ 4 වන විත්තිකරු ආරවුලක් ඇති කර ගත් බවත් පසුව එකී ආරවුල පෙත්සම්කාරියගේ ඉඩමේ මූණමල්ගහවත්ත පාරට මායිම් වන මායිම දිගේ නිසි අවසරය මත තාප්පයක් ඉදි කිරීමෙන් පසු අවසන් වූ බවත් එකී තාප්පය ඉදි කිරීමට ද 4 වන විත්තිකරු මුල් අවස්ථාවේ දී බාධා සිදු කළ බවත් පෙත්සම්කාරිය ප්‍රකාශ කර සිටී.

ඒ සම්බන්ධයෙන් පෙත්සම්කාරිය වර්ෂ 2019 දී බොරැස්ගමුව නගර සභාව වෙත කරන ලද පැමිණිල්ලෙහි පිටපතක් පෙ.05 ලෙසත් තාප්පය ඉදිකිරීම සඳහා වර්ෂ 2020 දී ලබාගත් සංවර්ධන බලපත්‍රය පෙ.06 ලෙසත් ලකුණු කර මෙම පෙත්සමේ කොටසක් ලෙස අයැද සිටී.

09. පසුව වර්ෂ 2020 අග භාගයේ දී පමණ 3 වන විත්තිකරු එක්වරම පෙත්සම්කාරියගේ අංක 546/47, මූණමල්ගහවත්ත පාර, පිහිටි ඉඩමට ප්‍රවේශ වන ගේට්ටුව ඉදිරිපස මූණමල්ගහවත්ත පාරේ කොන්ක්‍රීට් ගේට්ටු කණුවක් හා ගේට්ටුවක් සවිකර සම්පූර්ණ වශයෙන් පෙත්සම්කාරියගේ ඉඩමට ප්‍රවේශ වීම අහුරා දමන ලද බව ත් පෙත්සම්කාරිය ප්‍රකාශ කර සිටී.

තව ද ඒ සම්බන්ධයෙන් පෙත්සම්කාරිය බොරැස්ගමුව නගරාධිපතිතුමා වශයෙන් ඇමතු වර්ෂ 2021.04.28 දිනැති ලිපියෙන් ද පසුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත වර්ෂ 2021.10.28 දිනත් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට වර්ෂ 2022.12.14 දිනත් සහ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවට (බස්නාහිර පළාත) වර්ෂ 2022 දීත් පැමිණිලි කරන ලද බව පෙත්සම්කාරිය ප්‍රකාශ කර සිටී.

එකී බොරැස්ගමුව නගරාධිපතිතුමා ඇමතූ 2021.04.28 යවන ලද ලිපිය පෙ.07 ලෙසත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට 2021.10.28 දිනත් කරන ලද පැමිණිල්ල පෙ.08 ලෙසත් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට 2022.12.02 දින කරන ලද පැමිණිල්ල පෙ.09 ලෙසත් ලකුණු කර මෙහි කොටසක් ලෙස අයැද සිටී.

10. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත කරන ලද පැමිණිලි ප්‍රකාරව එකී අධිකාරියේ නිලධාරීන් විසින් මුල් අවස්ථාවේ දීම එකී අනවසර ඉදිකිරීම් නිරීක්ෂණය කර එමගින් පැමිණිලිකාරියගේ ප්‍රවේශය අවහිර වන බව නිරීක්ෂණය කර එකී අනවසර ඉදිකිරීම දින 14 ක් ඇතුළත ඉවත් කරන ලෙසට 2022.02.21 දිනැති ලිපියක් මෙම නඩුවේ 4 වන වගදන්තරකරු වෙත පෙත්සම්කරුට පිටපත් සහිතව යවා ඇති බවත් ඒදිනම බොරැස්ගමුව නගර සභාවේ ලේකම් වෙත ද ජල බැස්ම සම්බන්ධයෙන් නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන වාර්ථා කරන ලෙසට දන්වා ලිපියක් යවා ඇත.

එකී 2022.02.21 දිනැතිව 4 වන වගදන්තරකරු වෙත යවන ලද ලිපියේ සත්‍ය පිටපතක් පෙ.10 ලෙසත් එදිනම බොරලැස්ගමුව නගර සභාවේ ලේකම් වෙත යවන ලද ලිපියේ සත්‍ය පිටපතක් පෙ.11 ලෙසත් බොරලැස්ගමුව නගර සභාවේ සභාපති වෙත 2022.03.31 දිනැතිව යවන ලද ලිපියේ සත්‍ය පිටපතක් පෙ.12 ලෙසත් ලකුණු කර මෙහි කොටසක් ලෙස අයැද සිටී.

11. කෙසේ වුව ද අදාල අනවසර ඉදිකිරීම ඉවත් නොකිරීම සහ ඒ සම්බන්ධව කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගැනීම හේතුවෙන් නැවත නැවතත් අදාල ආයතන වෙත ලිඛිතව දැනුවත් කරන ලද බවත් ඒ අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නැවතත් බොරලැස්ගමුව නගර සභාවේ සභාපතිතුමා වෙත 2022.04.29 දිනැතිව ලිපියක් යවන ලද අතර එහිදී, ද මාර්ගය විවෘත කර දීමට අවශ්‍ය කටයුතු කර දෙන ලෙසට දන්වා යවා ඇත.

එලෙස අනවසර ඉදිකිරීම ඉවත් නොකිරීම පිළිබඳව පෙත්සම්කාරිය විසින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත වර්ෂ 2022.03.21 දිනැතිව යවන ලද ලිපියේ සත්‍ය පිටපතක් පෙ.13 ලෙසත් ඊට පිළිතුරු වශයෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 2022.04.29 දිනැති බොරලැස්ගමුව සභාපති වෙත යවන ලද ලිපියේ සත්‍ය පිටපතක් පෙ.14 ලෙස ලකුණු කර මෙහි කොටසක් ලෙස අයැද සිටී.

12. එසේම පාළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ හි (බස්නාහිර පළාත) සභාකාර පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයා විසින් බොරලැස්ගමුව නගර සභාවේ ලේකම් වෙත නැවත වතාවක් 2023.02.06 දිනැති ලිපියක් මගින් ප්‍රස්තුත කාරණය සම්බන්ධයෙන් ලබාදුන් උපදෙස් ප්‍රකාර ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තාවක් යොමුකරන ලෙස ද දන්වා එවා ඇති බව පෙත්සම්කාරිය කියා සිටී.

එකී වර්ෂ 2023.02.06 වන දිනැතිව බොරලැස්ගමුව නගර සභාවේ ලේකම් වෙත යවන ලද ලිපියේ සත්‍ය පිටපතක් පෙ.15 ලෙස ලකුණු කර මෙහි කොටසක් ලෙස අයැද සිටී.

13. තවදුරටත් පෙත්සම්කාරිය ප්‍රකාශකර සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට කරන ලද පැමිණිල්ල ප්‍රකාරව බොරලැස්ගමුව සභාපතිතුමාගෙන් සවිස්තර වාර්තාවක් එකී කොමිෂන් සභාව විසින් කැඳවන ලද බවත් නිසි පරීක්ෂණයකින් පසු වර්ෂ 2024.10.24 දිනැතිව නාගරික කොමසාරිස් වෙත යවන ලද ලිපියෙන් ද මුණුමලේගමවත්ත පාරේ අනවසරයෙන් ඉදිකරන ලද පෙත්සම්කාරියට හා වෙනත් මාර්ගය භාවිතා කරන්නන්ට බාධා වන ඉදිකිරීම ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසත් එසේ නොවන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව අධිකරණයට වාර්තා කර වර්ෂ 2024.11.06 ට පෙර වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙසටත් උපදෙස් ලබා දී තිබූ බවත් ය.

එකී ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් වර්ෂ 2024.10.24 දිනැතිව නගරී කොමසාරිස් බොරැස්ගමුව වෙත යවන ලද ලිපියේ සත්‍ය පිටපතක් පෙ.16 ලෙස ලකුණු කර මෙහි කොටසක් ලෙස අයැද සිටී.

14. එසේම ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂම විසින් පැමිණිලිකරුගේ සහනය ලබාදීමට නගර සභාව ක්‍රියාත්මක වී ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අනවසර ඉදිකිරීම කල අය වෙත 2025.01.20 දිනැතිව දැන්වීම් යවා ඇති බවත් ඒ අනුව “සහනය ලබා දීමට අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග ගනිමින් සිටී” යන පදනමින් සහ සහනය ලබාදීමට යටත්ව ගොනුවේ කටයුතු අවසන් කරන බව දන්වා මෙම නඩුවේ පෙත්සම්කාරිය වෙත වර්ෂ 2025.09.08 වන දිනැතිව ලිපියක් ද අවසානයේ එවන ලද බව පෙත්සම්කාරිය ප්‍රකාශ කර සිටී.

එකී වර්ෂ 2025.09.08 දිනැතිව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් එවන ලද ලිපියේ සත්‍ය පිටපතක් පෙ.17 ලෙස ලකුණු කර මෙහි කොටසක් ලෙස අයැද සිටී.

15. පෙත්සම්කාරිය වරදිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ බොරැස්ගමුව නගර සභාවේ ලේකම් සහ සභාවේ බලතල කාර්යය කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරී විසින් මෙම නඩුවේ 4 වෙනි වගදත්තරකරු වෙත අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කරන ලෙස දන්වා වර්ෂ 2024.08.27 වන දිනත් එකී ලිපි ශීර්ෂය යටතේම 1 සිහි කැඳවීම ලෙස 2024.12.12 දිනත් 2 සිහි කැඳවීම ලෙස 2025.01.03 දිනත් 3 සිහි කැඳවීම ලෙස 2025.01.20 දිනත් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ පැවති පරීක්ෂණ සහ නිර්දේශ පදනම් කර ගනිමින් ලිපි යවා ඇති බවයි.

එකී වර්ෂ 2024.08.27 දිනැති, 2024.12.12 දිනැති, 2025.01.03 දිනැති සහ 2024.01.20 දිනැති ලිපි වල සත්‍ය පිටපත් පිළිවෙලින් පෙ.18, පෙ.19, පෙ.20 සහ පෙ.21 ලෙස ලකුණු කර මෙහි කොටසක් ලෙස අයැද සිටී.

16. පෙත්සම්කාරිය ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ ඉහත කී බොරැස්ගමුව නගර සභාව විසින් ලිපි යවා තිබිය දී සහ මානව හිමිකම්, කොමිසමේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට 4 වෙනි වගදත්තරකරුට සහ 1 වෙනි වගදත්තරකරුට නිසි පරිදි දැනුම් දී තිබියදී බොරැස්ගමුව නගර සභාව නිසි පියවර ගනිමින් මෙම අනවසර ඉදිකිරීම ඉවත් කිරීමට අපොසත් වූ බවත් දිගින් දිගටම පමා කරමින් කාලය කා දමමින් කටයුතු කරන බවත් ඒ වෙනුවට නැවත නැවතත් බොරැස්ගමුව නගර සභාවේ ලිපි ශීර්ෂයෙන් ලිපි යවමින් සිටින බවත් ඒ අනුව එකී බොරැස්ගමුව නගර සභාවේ ලේකම් සහ නිලධාරීන් විසින් වර්ෂ 2025.01.31 දිනැතිව දැන්වීමක් 4 වෙනි වගදත්තරකරු වෙත පෙත්සම්කරුට පිටපතක් සහිතව යවා ඇති බවත් නැවතත් 3 සිහිකැඳවීම වශයෙන් 2025.03.21 දිනැතිව ලිපියක් යවා ඇති බවත් 2025.01.31 දිනැතිව යවන ලද ලිපිය නැවත වතාවක් 2025.04.11 දිනැතිව නැවත යවා ඇති බවත් ය.

එකී බොරලැස්ගමුව නගර සභාව විසින් යවන ලද වර්ෂ 2025.01.31 දිනැති ලිපිය, 2025.03.24 දිනැති ලිපිය සහ 2025.04.11 දිනැති යන ලිපි වල සත්‍ය පිටපත් පිළිවෙලින් පෙ.22, පෙ.23 සහ පෙ.24 ලෙස ලකුණු කර මෙහි කොටසක් ලෙස අයැද සිටී.

7. පෙත්සම්කාරිය ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ මෙම නඩුවේ 3 වන වගඋත්තරකරු වෙනුවෙන් 1 වෙනි සහ/හෝ 2 වන වගඋත්තරකරු ඉහත පරිදි එකම ලිපිය කිහිප විටක් 4 වෙනි වගඋත්තරකරු වෙත යවමින් සිටින බවත් පෙත්සම්කරු විමසීමේදී දන්වා සිටින්නේ නඩු පැවරීමට කටයුතු කරන බවත් වශයෙන් වන නමුත් මේ දක්වා නඩු පවරා හෝ අනවසර ඉදිකිරීම ඉවත් කර නොමැති බවත් ඒ හේතුවෙන් වර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ පෙත්සම්කාරියගේ ඉඩමට ප්‍රවේශවීම අවහිර වී ඇති බවත් ය.

18. එකී හේතුවෙන් පෙත්සම්කාරිය විසින් 2025.05.10 වන දිනැතිව බොරලැස්ගමුව නාගරික කොමසාරිස්/ලේකම් සහ බලතල කාර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරි/සභාපති වෙත ඉහත කී බඩාවන් ඉවත් නොකිරීම සම්බන්ධව සිය නීතිඥවරයා මගින් ලිපියක් යවා ඇති බවත් ඒදිනම ගරු නීතිපතිතුමා වෙත සිවිල් නඩුවිධාන සංග්‍රහේ 461 වගන්තිය යටතේ ද නඩු පැවරීම සම්බන්ධව පූර්ව දැනුම් දීමේ ලිපියක් යවා ඇති බවත් එසේම 4 වෙනි වගඋත්තරකරු වෙත ද ඒදිනම නඩු පැවරීම සම්බන්ධයෙන් සහ වන්දි අයකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ලිපියක් යවන ලද බවත් ය.

එකී ලිපි වල සත්‍ය පිටපත් පිළිවෙලින් පෙ.25, පෙ.26 සහ පෙ.27 ලෙසත් ලකුණු කර මෙහි කොටසක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන බවත් ඊට අදාල තැපැල් භාණ්ඩ කුචිතාන්සියේ සහ ලැයිස්තුවේ සත්‍ය පිටපත් පෙ.28 සහ පෙ.28(අ) ලෙස ද ලකුණු කර මෙහි කොටසක් ලෙස අයැද සිටී.

19. ඒ අනුව බොරලැස්ගමුව නගර සභාව විසින් එකී ලිපියට පිළිතුරු වශයෙන් වර්ෂ 2025.05.28 දිනැතිව සිය නීතිඥවරයා වෙත, උක්ත කාරණාව සම්බන්ධයෙන් පියවර ගන්නා බවත් 4 වෙනි වගඋත්තරකරු වෙත යවන ලද ලිපි නොලැබී ඇති බවත් සහ සභාවේ නීතිඥ මහතා වෙත නඩු පැවරීමට ද බාර්දී ඇති බවත් පමණක් සඳහන් කරමින් ලිපියක් එවා ඇති බවත් පෙත්සම්කාරිය ප්‍රකාශ කර සිටී.

එකී වර්ෂ 2025.05.28 වන දිනැතිව නීතිඥ උදිත හිරිපිටිය වෙත එවන ලද ලිපිය පෙ.29 ලෙස ලකුණු කොට මෙහි කොටසක් ලෙස අයැද සිටී.

20. බොරලැස්ගමුව නගර සභාවේ ලේකම් සහ බලතල කාර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරි විසින් එසේ සඳහන් කල ද මාස 7ක් ඉක්ම ගිය ද මේ දක්වා එලෙස නඩු පැවරීමට ක්‍රියා කර නොමැති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් විමසීමට පවා අවස්ථාවක් නොදෙන බවත් කිසිදු

තොරතුරක් නොමැති බවත් එසේ හෙයින් පෙත්සම්කාරිය දැඩි පීඩාවට පත්ව ඇති බවද, නීත්‍යානුකූලව නිසි ක්‍රමවේද අනුගමනය කලත් 2020 වසරේ සිට කිසිදු සහනයක් මේ වන තෙක් පෙත්සම්කාරියට ලැබී නොමැති බවත් පෙත්සම්කාරිය වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

21. පෙත්සම්කාරිය දීර්ඝ කාලයක් පීඩා විඳින සිය ගේට්ටුව අවහිර කරමින් ඉදිකර ඇති ගේට්ටු කණුව සහ ගේට්ටුව ද කෙටි තාප්ප කොටස ද දැක්වෙන ඡායාරූප තමා විසින්ම ගන්නා ලද බවත් එකී ඡායාරූප වල 4 වන වගදත්තරකරු විසින් ඉදිකර ඇති අනවසර ඉදිකිරීම පැහැදිලිව දක්නට ඇති බවත් එය නගර සභා පාරක් අවහිර කරමින් කරන ලද බැඳු බැල්මටම පෙනෙන අනවසර ඉදිකිරීමක් බවත් පෙත්සම්කාරිය කියා සිටී.

එලෙස පෙත්සම්කාරිය විසින් ගන්නා ලද ඡායාරූප කිහිපයක් පෙ.30, පෙ.31, පෙ.32 සහ පෙ.33 ලෙස ලකුණු කොට මෙහි කොටසක් ලෙස අයැද සිටී.

22. ඉහත කී කරුණු අනුව පෙත්සම්කාරිය කියා සිටින්නේ ප්‍රාදේශීය පරිපාලන ආයතනයක් විසින් දිගින් දිගටම හේතුවක් නොමැතිව එකී ආයතනය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බලතල ක්‍රියාත්මක නොකරමින් පැහැර හරිමින් සිටින බවත් අකාර්යක්ෂමව කටයුතු කරමින් සිටීම හේතුවෙන් පෙත්සම්කාරියගේ අයිතිවාසිකම් දිගින් දිගටම කඩවෙමින් තිබෙන බවත් යුක්තිය අපගමනය වෙමින් තිබෙන බවත් එකී අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන්, යුක්තිය ඉෂ්ඨ කර ගැනීම වෙනුවෙන් සහ එකී අනවසර ඉදිකිරීම ඉවත් කරවා ගැනීමට සහ සහන ලබා ගැනීමට විශේෂයෙන්ම 1, 2, 3 සහ 4 වගදත්තරකරුවන්ට විරුද්ධව රිටි බලය ක්‍රියාත්මක කරවා ගැනීමට නඩු පැවරීමට නඩු නිමිත්තක් පෙත්සම්කාරියට උපවය වී ඇති බවත් ය.
23. වර්ෂ 2020 අගභාගයේ සිට පෙත්සම්කාරිය මෙම 4 වන විත්තිකරුගේ අනීතික ක්‍රියාවෙන් පීඩාවෙන් පීඩා විඳින බවත් නිසි බලධාරීන් සහ අදාළ ආයතන සිය පැවරී ඇති කාර්යය ඉටුනොකිරීම සහ පමා කිරීම හේතුවෙන් පෙත්සම්කාරිය තවදුරටත් පීඩාවට පත්ව ඇති බවත් ගරු අධිකරණය මෙම රිටි බලය ක්‍රියාත්මක නොකළහොත් පෙත්සම්කාරිය තවදුරටත් දැඩි පීඩාවකට පත්වන බවත් පෙත්සම්කාරිය ප්‍රකාශ කර සිටී.
24. පෙත්සම්කාරිය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, එලෙස නඩු පැවරීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය දැන්වීම් පෙත්සම්කාරිය විසින් නිසි පරිදි යවා ඇති බවත් මෙම කාරණය ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පාළාත් පාලන ලැයිස්තුව නියෝජනය කරන කරුණක් වන බැවින් මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකර අවශ්‍ය රිටි අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පූර්ණ බලය ගරු පළාත්බද මහාධිකරණය සතුව ඇති බවත් ය.

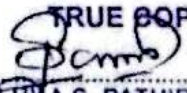
වෛනි ඉල්ලීමක් පෙත්සම්කාරිය මින් පෙර සිදුකර නොමැති බවත් ගොරවයෙන් ප්‍රකාශ කර සිටී.

එසේ හෙයින් පෙත්සම්කාරිය ගරු මහාධිකරණයෙන් අයැද සිටින්නේ,

- අ) වගදන්තරකරුවන්ට නොහිසි යවන ලෙසත්
- ආ) බොරුලැස්ගමුව නගර සභාව විසින් සිය බලතල භාවිතා කරමින් මූනමලගහවත්ත පාරේ පෙත්සම්කාරියගේ ගේට්ටුව අවහිර කරමින් ඉදිකර ඇති අනවසර ගේට්ටු කණුව සහ ගේට්ටුව ද කෙටි තාප්ප කොටස ද ඉවත් නොකිරීම මගින් පෙත්සම්කාරියගේ පොදු ප්‍රවේශ මාර්ග අයිතිවාසිකම් කඩවී ඇති බවට තීන්දු කරන ලෙසත්
- ඇ) බොරුලැස්ගමුව නගර සභාව විසින් සිය බලතල භාවිතා කරමින් නොකර හැර ඇති මූනමලගහවත්ත පාරේ පෙත්සම්කාරියගේ ගේට්ටුව අවහිර කරමින් ඉදිකර ඇති අනවසර ගේට්ටු කණුව සහ ගේට්ටුව ද කෙටි තාප්ප කොටස ද ඉවත් කිරීම සඳහා බල කරනා මැන්ඩාමුස් රිටි ආඥාවක් (Writ of Mandamus) නිකුත් කිරීමේ නියෝගයක් 1 සහ/හෝ 2 සහ/හෝ 3 වන වගදන්තරකරුවන් වෙත නිකුත් කරන ලෙසත්
- ඈ) මූනමලගහවත්ත පාරේ පෙත්සම්කාරියගේ ගේට්ටුව අවහිර කරමින් 4 වන වගදන්තරකරු විසින් ඉදිකර ඇති අනවසර ගේට්ටු කණුව සහ ගේට්ටුව ද කෙටි තාප්ප කොටස ද 4 වන වගදන්තරකරුගේ වියදමෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා නියෝගයක් 1 සහ/හෝ 2 සහ/හෝ 3 වන වගදන්තරකරුවන් වෙත නිකුත් කරන ලෙසත්
- ඉ) නඩු ගාස්තු සහ
- ඊ) ගරු අධිකරණය සුදුසුයැයි සලකන වෙනත් සහ වැඩිමනත් සහන ලබා දෙන ලෙසත් වේ.


පෙත්සම්කාරියගේ නිතිඥ

NILUKA S. PATHIRAGE (LL.B)
Attorney-at-Law & Notary Public
Commissioner for Oaths
No: 14, Alothiyawa Road,
Nugegoda.

TRUE COPY

NILUKA S. PATHIRAGE LL.B
Attorney-at-Law, Notary Public &
Commissioner for Oaths
No 14, Alothiyawa Road,
Nugegoda.